Ref. Ares(2024)1978271 - 14/03/2024

TASSO e.V.

14. März 2024

Stellungnahme von TASSO e.V. zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Wohlergehen von Hunden und Katzen und ihre Rückverfolgbarkeit (COM(2023) 769 final 2023/0447 (COD))

Die Tierschutzorganisation TASSO e.V., die Deutschlands größtes kostenloses Heimtierregister betreibt, setzt sich im Netzwerk K&R und dem daraus hervorgegangenen Verein Heimtierverantwortung e.V. seit Jahren für die Kennzeichnung und Registrierung (K&R) von Hunden und Katzen ein. Der Verein Heimtierverantwortung e.V. ist zukünftig Träger einer digitalen Schnittstelle zur Verknüpfung von schon bestehenden und neu geschaffenen Heimtierdatenbanken. Vor diesem Hintergrund bezieht sich die vorliegende Stellungnahme insbesondere auf die Kapitel III und IV der vorgeschlagenen Verordnung.

Da es bisher keine entsprechende EU-weite Rechtsvorschrift zum Wohlergehen von Hunden und Katzen gibt, begrüßt TASSO den Vorschlag der EU-Kommission zur Einführung einer Verordnung zum Schutz und der Rückverfolgbarkeit von Hunden und Katzen ausdrücklich. Die Kennzeichnung und Registrierung ist eines der wichtigsten Schlüsselinstrumente, um den Schutz von Heimtieren in der EU zu ermöglichen und den illegalen Welpenhandel einzudämmen. Eine verpflichtende fälschungssichere Kennzeichnung in Kombination mit einer verpflichtenden Registrierung von Heimtieren ist ein wichtiger Schritt zur Schließung von Rechtslücken, die im Zusammenhang mit dem illegalen Welpenhandel bestehen. Vom Beitrag einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht zur Strafverfolgung und verbesserter Transparenz könnten sowohl Verbraucher:innen profitieren als auch der durch den Schmuggel entstehende Verlust von Steuereinnahmen verringert werden. Durch die Umsetzung eines solchen Rechtsinstruments könnte ferner ein wichtiger Beitrag zur Tiergesundheit geleistet werden, die auch in Anbetracht von Zoonosen von höchster Relevanz ist. Die Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen führt darüber hinaus dazu, dass Fundtiere schneller zurückvermittelt werden können und Tierhalter:innen ihre Tiere nicht mehr aussetzen bzw. ggfs. zur Verantwortung gezogen werden. Hierdurch würde Tierleid verringert und es entstünden weniger Kosten für die Aufenthalte in Tierheimen.

Der Verordnungsvorschlag lässt jedoch vermissen (bezugnehmend auf Erwägungsgrund 39 und Artikel 17), dass zur Erreichung dieser Ziele eine Regelung zur Kennzeichnung und Registrierung aller Hunde und Katzen in der EU notwendig wäre, d.h. auch für Tiere von Tierhalter:innen, die nur einzelne Tiere halten bzw. züchten und diese nur „gelegentlich“ oder gar nicht abgeben sowie für Streunertiere. Zum einen würde nur eine derart umfassende Regelung der Seuchenhygiene und -prävention gerecht. Zum anderen wäre allein eine alle Hunde und Katzen umfassende Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht geeignet, tatsächlich die immensen Rechtslücken im Bereich des landesinternen und grenzüberschreitenden illegalen

TASSO e.V.
Otto-Volger-Str. 15
65843 Sulzbach/Ts.
Deutschland
Tel.: +49 6190 937300
Fax: +49 6190 937400
E-Mail: info@tasso.net
www.tasso.net

Spendenkonto
DE78 5105 0015 0238 0549 07

Registernummer
VR 7876

Registergericht
Frankfurt am Main

Leiter TASSO e.V.
Philip McCreight

Hinweis zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie unter **www.tasso.net/datenschutz** oder auf telefonische Anfrage unter +49 6190 937300.

Welpenhandels zu schließen. Der illegale Welpenhandel wird zwar als ausschlaggebender Grund für die bisher vorgeschlagene Teillösung in der Verordnung genannt, jeglicher Tierhandel kann aber eben auch von allen anderen Personen betrieben werden, die nur wenige Tiere züchten und diese nicht online verkaufen, und somit nicht unter die bisher vorgeschlagene Regelung fallen würden. Auch im Sinne der verantwortungsvollen Heimtierhaltung sollten wirklich alle Hunde und Katzen berücksichtigt werden.

Mit Blick auf die u.a. in Erwägungsgrund 43 und Artikel 19 genannten Datenbanken fordern wir dringend, statt des kostenintensiven Neu-Aufbaus weiterer nationaler Datenbanken auf die in den meisten Mitgliedsstaaten – wie z.B. auch in Deutschland – bereits bestehenden Datenbanken zur Registrierung von Hunden und Katzen zurückzugreifen und diese über eine digitale Schnittstelle miteinander zu verbinden. Eine solche technische Lösung liegt z.B. durch den digitalen Heimtierabfrageservice HABS, der zukünftig vom Verein Heimtierverantwortung e.V. betrieben wird, in Deutschland bereits als Prototyp vor. Über die HABS Schnittstelle könnte zukünftig abgefragt werden, ob und in welchem Register ein Tier registriert ist. Diese Technologie könnte nach einer entsprechenden Weiterentwicklung grundsätzlich auch in anderen Mitgliedsstaaten mit bereits vorhanden Registern zusätzlich oder in Verbindung zu Europetnet zum Einsatz kommen und zu einer EU-weiten Interoperabilität von Datenbanken beitragen. Damit würde der Aufbau teurer neuer, paralleler Datenbankstrukturen in den Mitgliedsstaaten obsolet.

Bei der Einführung EU-weiter harmonisierter K&R Regelungen sollte darüber hinaus angestrebt werden, Tierhalter:innen auch im Interesse der besseren Akzeptanz den Mehrwert der Rückvermittlung im Verlustfall des Hundes oder der Katze zu bieten. Dies lässt die vorliegende Verordnung leider außer Acht. Sofern der Rückvermittlungs-Service von den vorhandenen Heimtierregistern auch aktuell schon angeboten wird (wie in Deutschland z.B. größtenteils kostenlos der Fall), könnte mit der Nutzung der schon vorhandenen Datenbanken auch dieser Aspekt abgedeckt werden. Zudem wäre für Bürger:innen, die ihre Tiere bereits in einer der bestehenden Heimtierdatenbanken registriert haben, kein zeitlicher wie finanzieller Mehraufwand für eine zusätzlichen Registrierung notwendig. Wie kontraproduktiv dies sein kann, zeigt sich beispielsweise gerade nach der Einführung der K&R Pflicht für Hunde in Berlin mittels länderinternem Parallelregister.

TASSO begrüßt auch die Verbindung der Vorgaben zur Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen zum Online Handel. Es wäre jedoch zielführender nicht nur die Prüfung der Registrierung des Tieres vor der Veröffentlichung einer Anzeige auf einer Online-Plattform zu fordern, sondern zusätzlich zu verlangen, dass EU-weit (und nicht wie bisher nur in einigen Mitgliedsstaaten) auch die Verkäufer:innen ihre Identität nachweisen.

Um die Rückverfolgbarkeit durch die Registrierung tatsächlich zu verbessern, sollten zudem für die beteiligten Register Mittel für die Verifizierung von Transpondernummern zur Verfügung gestellt werden. Dieser Aspekt wird im aktuellen Verordnungsvorschlag bisher noch nicht berücksichtigt.

Der Verordnungsentwurf sieht eine behördliche Meldepflicht sowie die Nachweispflicht von Kenntnissen und Fähigkeiten für Zuchtstätten, Tierhandlungen und Tierheime vor. Die vorgeschlagenen europaweiten Regularien für die genannten

Einrichtungen sind aus Tierschutzsicht zu begrüßen. TASSO fordert jedoch eine Ausweitung der Melde- und Nachweispflichten auf alle Einrichtungen und Personen, die Tiere züchten, halten oder vermitteln – unabhängig von der vorhandenen Tierzahl. Selbiges gilt für die im Verordnungsentwurf zu findenden Vorgaben zur Haltung, Gesundheit und Zucht von Hunden und Katzen. Auch diese Mindestanforderungen sollten eine artgerechte Grundversorgung aller Tiere, unabhängig von der Größe der Zuchtstätte, sicherstellen.

Die Aufklärung zur Verantwortungsvollen Tierhaltung ist aus der Sicht von TASSO ein zentrales Element des nachhaltigen Tierschutzes. Die im Verordnungsentwurf verankerte Aufklärungspflicht von allen tiervermittelnden Akteur:innen zur „Responsible Ownership“ ist begrüßenswert. Diese Aufklärungspflicht muss jedoch im Rahmen der Verordnung deutlich konkretisiert und ausgeweitet werden. TASSO fordert die Einführung eines zertifizierten Sachkundenachweises bereits vor der Anschaffung eines Tieres. Der Umfang und die Sicherstellung der Qualität des Inhaltes, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur artgerechten und bedürfnisorientierten Tierhaltung, sollten in der Verordnung verbindlich festgelegt werden.

TASSO empfiehlt die Ergänzung der Verordnung um einen Paragrafen zur konsequenten Eindämmung der Zucht von Tieren mit Defektgenen und genetisch bedingten Anomalien, sogenannten Qualzuchtmerkmalen. Züchterisch selektierte Merkmale, die mit massivem Tierleid einhergehen, müssen konkret gelistet und die Zucht von Tieren mit entsprechenden Merkmalsausprägungen europaweit verboten werden.

Entscheidend für die sinnvolle, effektive und effiziente Umsetzung EU-weit harmonisierter K&R Regelungen und Standards für eine verantwortungsvolle Tierhaltung ist aus Sicht von TASSO, dass

- alle Hunde und Katzen in der Union gekennzeichnet und registriert werden müssen
- die Registrierung in den bereits vorhandenen Heimtierdatenbanken der Mitgliedsstaaten ermöglicht wird sowie technische Lösungen, wie z.B. HABS zusätzlich zu EPN zur Verbindung dieser Datenbanken weiterentwickelt und genutzt werden können
- auch die Identität von Anbieter:innen von Hunden und Katzen auf Online Plattformen in der EU verifiziert wird, um den illegalen Welpenhandel weiter einzudämmen
- Mittel für die Überprüfung von Transpondernummern zur Verfügung gestellt werden
- Melde- und Nachweispflichten unabhängig von der Tierzahl gelten
- ein Sachkundenachweis vor der Anschaffung eines Tieres verpflichtend wird
- der Verordnung ein Paragraf zur Eindämmung sogenannter Qualzuchtmerkmale hinzugefügt wird.

Auch wenn der vorliegende Verordnungsvorschlag bereits einen wesentlichen Schritt für den Schutz von Hunden und Katzen bedeutet, bitten wir Sie, die oben genannten Punkte zu berücksichtigen.

Über TASSO e.V.:

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation TASSO e.V. betreibt Europas größtes kostenloses Heimtierregister. Mittlerweile vertrauen rund 7,5 Millionen Menschen dem seit mehr als 40 Jahren erfolgreich arbeitenden Verein. Derzeit sind rund 11 Millionen Tiere bei TASSO registriert und somit im Verlustfall vor dem endgültigen Verschwinden geschützt. Durchschnittlich alle fünf Minuten trägt TASSO dazu bei, ein entlaufenes Tier wieder mit seinem Menschen zu vereinen: das sind im Jahr rund 100.000 Erfolge. Die Registrierung und alle anderen Leistungen von TASSO wie die 24-Stunden-Notrufzentrale, Suchplakate, TASSO-Plakette und der Suchservice sind kostenlos. Die Webseite www.tasso.net, das persönliche TASSO-Nutzerkonto sowie die TASSO-App Tipp-Tapp stellen Tierfreund:innen und -halter:innen vielfältige Funktionen und Services zur Verfügung, die eine schnelle und komfortable Anwendung gewährleisten. Der Verein finanziert sich aus Spenden tierlieber Menschen. Neben der Rückvermittlung von Heimtieren ist TASSO im Tierschutz im In- und Ausland aktiv und sieht seinen zusätzlichen Schwerpunkt in der Aufklärung und der politischen Arbeit innerhalb des Tierschutzes. Weiterhin setzt sich TASSO für die Einführung einer deutschlandweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen ein. TASSO arbeitet mit den meisten Tierschutzvereinen und -organisationen sowie mit nahezu allen deutschen Tierarztpraxen zusammen und unterstützt regelmäßig Tierheime, unter anderem bei kostenaufwändigen Projekten. Mit dem Online-Tierheim shelta bietet TASSO zudem Tiersuchenden eine Plattform in der virtuellen Welt. Für die Tierhalter:innen ist TASSO ein kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen des Tierschutzes.